壹、資格

一、同時性原則：繼承开始时存活為限（須有权利能力）

1、SC 29渝上454例：被繼承人死亡後不久子女隨即夭折仍可繼承

2、胎兒可繼承（§7：胎兒視為既已出生）

3、§11同時死亡 → 不得繼承

二、§1138 → 法人不得為繼承人

1、Ger、Switz 國庫為最後繼承人

2、TW §1185 非以國庫為繼承人

三、外國人 → 总則施§2（法令限制內有权利能力）

↳ note：土地§18 外國人地权平等互惠原則 → 非地权平等互惠國（36國左右），无法繼承土地（ex：越南、印尼）

四、中國人 → 兩岸條例§67 不得逾200万，且配偶不限

貳、种類

一、血親繼承人：有§1138之順序 ↔ 无限親屬繼承主义

二、配偶繼承人：不在法定順序內，有特別之地位

參、順序

一、血親（§1138）

① 直血卑

1、§1139：親等近者优先

2、§1065 非婚生子女經生父認領係生父之直血卑

3、20院50、647、21院747、SC 41台上518例：女子得繼承 / SC 32永上199例：出家為尼有繼承权

4、SC 70第22次民庭決议：祭祀公业條例施行前，祭祀公业之繼承依習慣 → 男子、奉祀本家女子及從母姓子孫有派下权 → 民法於此不能為全部適用

5、37院解3791：不限同姓氏、不限有无親权

6、含擬制血親，但不当然繼承祭產之权利义務

7、22院895：祭產非養子女外應繼承，惟无直血卑時共同共有人承认其身份存在认養子女得輪值时，始得輪值

8、養子女与本生父母間权利义務於收養期間暫停（§1083）→ 无繼承权

9、繼子女為直姻卑，不得繼承

② 父母

1、含養父母，但出養之本生父母不得繼承

2、37院3791：对招贅男或出嫁女皆有繼承权

3、SC 32上1067例：不因再婚受影响

4、§1065 生母对非婚生子女有繼承权(視為婚生)(20院585、SC22上1727例)

5、後妻对前妻子女為直姻卑 ⇒ 无繼承权 (SC26渝上608例)

③兄弟姊妹

1、含半血緣 (21院735、22院898、36院解3762)

2、養子女、親生子女 ⇒ 擬制旁血，有繼承权 (32院2560、SC32上3409例)

④祖父母

1、22院898：含內外祖父母

2、34院2824：祖父改嫁不影响对孫之繼承权

3、32院2560：養子女与養父母之父母亦生祖孫关係 ⇒ 有繼承权

4、養子女被收養前所生之子女与養父母間亦有繼承权 (戴、模、林)

二、配偶

1、§1144：相互間有當然繼承权

2、須繼承开始時有合法婚姻，若繼承前離婚或撤銷自无繼承权

3、繼承後再嫁、再娶对即得繼承权无影响 (21院[illegible]、22院851、SC29渝上702例、30上2014例)

4、親屬施§4 → §988③ 前後婚姻同時存在 ⇒ 前後婚姻之配偶均有繼承权

5、~74.6.4前 重婚僅後婚姻得撤銷 ⇒ 前妻於夫死後始起訴撤銷 (§992、民訴§569Ⅱ)，因撤銷无溯及既往 (§998) ⇒ 後妻繼承权不受影响 (林)

↳ 史：後婚姻撤銷視為夫死亡時已解消 ⇒ 前妻得回復其繼承权